

일련번호	7	감사자	관리4급 ○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	환불	재정상 조치금액	207,490,000원
수감부서 (처리할 부서)	서울동부지사	처분요구일자	2018.8.14.	회신기일	2018.10.13.

시 정 요 구

제 목 신탁할인 미적용 등 보증료 정산 미실시

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

1. 업무개요

서울동부지사는 「직제규정시행세칙」 제16조에 의거 보증업무, 보증사후관리 등을 담당하고 있다.

서울동부지사에서는 2015.9.16. ○○○○○○(주)의 e편한세상 ○○○○(○○지구2BL) 외 4개 사업장에 분양보증을 발급하고 아래와 같이 보증료를 받았다.

[표1] e편한세상 ○○○○(○○지구 2BL) 주택 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	21,683,009,600	0.173	'15.9.16.~'18.1.31.	869	89,308,455
2	건축비부분기본보증료	55,756,310,400	0.185	'15.9.16.~'18.1.31.	869	245,579,814
3	기본보증료		0			334,888,269
4	최종보증료					334,888,000

[표2] e편한세상 ○○○○(○○지구 2BL) 상가 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	170,556,000	0.145	'17.9.12.~'18.1.31.	142	96,212
2	건축비부분기본보증료	109,044,000	0.172	'17.9.12.~'18.1.31.	142	72,966
3	기본보증료		0			169,178
4	최종보증료					169,000

[표3] ○○○ 아이파크 주택 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	12,306,910,000	0.173	'15.2.13.~'16.12.28.	685	39,956,996
2	건축비부분기본보증료	10,069,290,000	0.194	'15.2.13.~'16.12.28.	685	36,660,491
3	기본보증료		0			76,617,487
4	최종보증료					76,617,000

[표4] ○○○ 아이파크 상가 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	5,483,768,400	0.173	'15.2.13.~'16.12.28.	685	17,804,218
2	건축비부분기본보증료	4,486,719,600	0.194	'15.2.13.~'16.12.28.	685	16,335,347
3	기본보증료		0			34,139,565
4	최종보증료					34,139,000

[표5] ○○ ○○ 라온 프라이빗 주택 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	32,599,520,800	0.173	'15.3.12.~'17.10.23.	957	147,868,746
2	건축비부분기본보증료	41,490,299,200	0.255	'15.3.12.~'17.10.23.	957	277,399,593
3	기본보증료		0			425,268,339
4	PF보증 사업장에 대한 할인	26,000,000,000	0.2189	'15.3.12.~'15.7.15.	126	-4,912,204
5	PF보증 사업장에 대한 할인	24,400,000,000	0.2189	'15.7.16.~'15.11.25.	133	-4,866,021
6	PF보증 사업장에 대한 할인	20,400,000,000	0.2189	'15.11.26.~'16.3.24.	120	-3,670,658
7	PF보증 사업장에 대한 할인	18,800,000,000	0.2189	'16.3.25.~'16.8.15.	144	-4,059,316
8	PF보증 사업장에 대한 할인	17,200,000,000	0.2189	'16.8.16.~'16.12.15.	122	-3,146,450
9	PF보증 사업장에 대한 할인	15,600,000,000	0.2189	'16.12.16.~'17.4.16.	122	-2,853,757
10	PF보증 사업장에 대한 할인	14,000,000,000	0.2189	'17.4.17.~'17.8.10.	116	-2,435,110
11	PF보증 사업장에 대한 할인	7,000,000,000	0.2189	'17.8.11.~'17.8.25.	15	-157,442
12	최종 보증료					399,167,000

[표6] ○○ ○○○○○ 호반 C1 주택 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	56,104,334,000	0.173	'16.7.13.~'19.8.31.	1,145	304,477,452
2	건축비부분기본보증료	159,681,566,000	0.192	'16.7.13.~'19.8.31.	1,145	961,764,259
3	기본보증료		0			1,266,241,711
4	지적 미정리로 인한 할증	1,266,241,711	0.03			37,987,251
5	최종보증료					1,304,228,000

[표7] ○○ ○○○○○ 호반 C1 상가 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	21,567,793,500	0.173	'16.8.10.~'19.8.31.	1,117	114,185,807
2	건축비부분기본보증료	50,324,851,500	0.192	'16.8.10.~'19.8.31.	1,117	295,695,039
3	기본보증료		0			409,880,846
4	지적 미정리로 인한 할증	409,880,846	0.03			12,296,425
5	최종보증료					422,177,000

[표8] ○○ ○○○○○ 호반 C2 주택 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	56,975,152,000	0.173	'16.7.13.~'19.8.31.	1,145	309,203,369
2	건축비부분기본보증료	162,160,048,000	0.192	'16.7.13.~'19.8.31.	1,145	976,692,190
3	기본보증료		0			1,285,895,559
4	지적 미정리로 인한 할증	1,266,241,711	0.03			38,576,866
5	최종보증료					1,324,472,000

[표9] ○○ ○○○○○ 호반 C2 상가 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	18,034,929,000	0.173	'16.8.10.~'19.8.31.	1,117	95,481,855
2	건축비부분기본보증료	42,081,501,000	0.192	'16.8.10.~'19.8.31.	1,117	247,259,370
3	기본보증료		0			342,741,225
4	지적 미정리로 인한 할증	409,880,846	0.03			10,282,236
5	최종보증료					353,023,000

2. 관계법령 등(판단기준)

「보증규정시행세칙」 제43조(사업특성별 할인과 할증) 및 동세칙 별표9 제1호가목 및 나목에 따르면 보증규정시행세칙 제60조에 따라 사업부지를 회사에 신탁한 경우에는 기본보증료의 3퍼센트에 해당하는 금액을 차감하도록 하고 있고, 지적이 정리되지 아니함으로 인하여 사업부지에 부기등기 또는 신탁등기를 할 수 없는 경우에는 기본보증료의 3퍼센트에 해당하는 금액을 가산한다.

또한, 별표9 4호 단서에서는 제1호 가목 및 나목의 보증료 가감사유가 발생 또는 해소되는 경우에는 그 발생일 또는 해소일 익일부터 잔여보증기간까지의 보증료를 정산한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 e편한세상 ○○○○(○○지구2BL) 외 4개 사업장은 신탁할인 사유가 발생하였음에도 불구하고 신탁할인을 적용하지 않는 등 보증료 정산을 잘못하였거나 신탁 할인을 실시하지 않고 있다.

[표10] e편한세상 ○○○○(○○지구 2BL) 주택 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	21,683,009,600	0.173	'15.9.16.~'18.1.31.	869	89,308,455
2	건축비부분기본보증료	55,756,310,400	0.185	'15.9.16.~'18.1.31.	869	245,579,814
3	기본보증료		0			334,888,269
4	신탁등기사업장에 대한 할인	334,888,269	0.03	'15.9.16.~'18.1.31.	869	10,046,648
5	최종보증료					324,841,000
6	기 납부 보증료					334,888,000
7	정산 보증료					-10,047,000

[표11] e편한세상 ○○○○(○○지구 2BL) 상가 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	170,556,000	0.145	'17.9.12.~'18.1.31.	142	96,212
2	건축비부분기본보증료	109,044,000	0.172	'17.9.12.~'18.1.31.	142	72,966
3	기본보증료		0			169,178
4	신탁등기사업장에 대한 할인	169,178	0.03	'17.9.12.~'18.1.31.	142	5,075
5	최종보증료					164,000
6	기 납부 보증료					169,000
7	정산 보증료					-5,000

[표12] ○○○ 아이파크 주택 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	12,306,910,000	0.173	'15.2.13.~'16.12.28.	685	39,956,996
2	건축비부분기본보증료	10,069,290,000	0.194	'15.2.13.~'16.12.28.	685	36,660,491
3	기본보증료		0			76,617,487
4	신탁등기사업장에 대한 할인	76,617,487	0.03	'15.2.13.~'15.12.10.	301	1,010,009
5	최종보증료					75,607,000
6	기 납부 보증료					76,617,000
7	정산 보증료					-1,010,000

[표13] ○○○ 아이파크 상가 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	5,483,768,400	0.173	'15.2.13.~'16.12.28.	685	17,804,218
2	건축비부분기본보증료	4,486,719,600	0.194	'15.2.13.~'16.12.28.	685	16,335,347
3	기본보증료		0			34,139,565
4	신탁등기사업장에 대한 할인	34,139,565	0.03	'15.2.13.~'15.12.10.	301	450,044
5	최종보증료					33,689,000
6	기 납부 보증료					34,139,000
7	정산 보증료					-450,000

[표14] ○○ ○○ 라온 프라이빗 주택 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	32,599,520,800	0.173	'15.3.12.~'17.10.23.	957	147,868,746
2	건축비부분기본보증료	41,490,299,200	0.255	'15.3.12.~'17.10.23.	957	277,399,593
3	기본보증료		0			425,268,339
4	신탁등기사업장에 대한 할인	425,268,339	0.03	'15.3.12.~'17.10.23.	957	12,758,050
5	PF보증 사업장에 대한 할인	26,000,000,000	0.2189	'15.3.12.~'15.7.15.	126	-4,912,204
6	PF보증 사업장에 대한 할인	24,400,000,000	0.2189	'15.7.16.~'15.11.25.	133	-4,866,021
7	PF보증 사업장에 대한 할인	20,400,000,000	0.2189	'15.11.26.~'16.3.24.	120	-3,670,658
8	PF보증 사업장에 대한 할인	18,800,000,000	0.2189	'16.3.25.~'16.8.15.	144	-4,059,316
9	PF보증 사업장에 대한 할인	17,200,000,000	0.2189	'16.8.16.~'16.12.15.	122	-3,146,450
10	PF보증 사업장에 대한 할인	15,600,000,000	0.2189	'16.12.16.~'17.4.16.	122	-2,853,757
11	PF보증 사업장에 대한 할인	14,000,000,000	0.2189	'17.4.17.~'17.8.10.	116	-2,435,110
12	PF보증 사업장에 대한 할인	7,000,000,000	0.2189	'17.8.11.~'17.8.25.	15	-157,442
13	최종 보증료					386,409,000
14	기 납부 보증료					399,167,000
15	정산 보증료					-12,758,000

[표15] ○○ ○○○○○ 호반 C1 주택 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	56,104,334,000	0.173	'16.7.13.~'19.8.31.	1,145	304,477,452
2	건축비부분기본보증료	159,681,566,000	0.192	'16.7.13.~'19.8.31.	1,145	961,764,259
3	기본보증료		0			1,266,241,711
4	지적 미정리로 인한 할인	1,266,241,711	0.03	'16.7.13.~'16.10.13.	93	3,085,427
5	신탁등기사업장에 대한 할인	1,266,241,711	0.03	'16.10.14.~'19.8.31.	1,052	34,901,824
6	최종보증료					1,234,358,000
7	기 납부 보증료					1,304,228,000
8	정산 보증료					-69,803,000

[표16] ○○ ○○○○○ 호반 C1 상가 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	21,567,793,500	0.173	'16.8.10.~'19.8.31.	1,117	114,185,807
2	건축비부분기본보증료	50,324,851,500	0.192	'16.8.10.~'19.8.31.	1,117	295,695,039
3	기본보증료		0			409,880,846
4	지적 미정리로 인한 할인	409,880,846	0.03	'16.8.10.~'16.10.13.	65	715,548
5	신탁등기사업장에 대한 할인	409,880,846		'16.10.14.~'19.8.31.	1,052	11,580,877
6	최종보증료					398,982,000
7	기 납부 보증료					422,177,000
8	정산 보증료					-23,162,000

[표17] ○○ ○○○○○ 호반 C2 주택 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	56,975,152,000	0.173	'16.7.13.~'19.8.31.	1,145	309,203,369
2	건축비부분기본보증료	162,160,048,000	0.192	'16.7.13.~'19.8.31.	1,145	976,692,190
3	기본보증료		0			1,285,895,559
4	지적 미정리로 인한 할증	1,285,895,559	0.03	'16.7.13.~'16.10.13.	93	3,133,318
5	신탁등기사업장에 대한 할인	1,285,895,559	0.03	'16.10.14.~'19.8.31.	1,052	35,443,549
6	최종보증료					1,253,585,000
7	기 납부 보증료					1,324,472,000
8	정산 보증료					-70,887,000

[표18] ○○ ○○○○○ 호반 C2 상가 보증료 산정

순번	구 분	대상금액(원)	적용 요율	적용기간	일수	보증료(원)
1	대지비부분기본보증료	18,034,929,000	0.173	'16.8.10.~'19.8.31.	1,117	95,481,855
2	건축비부분기본보증료	42,081,501,000	0.192	'16.8.10.~'19.8.31.	1,117	247,259,370
3	기본보증료		0			342,741,225
4	지적 미정리로 인한 할증	342,741,225	0.03	'16.8.10.~'16.10.13.	65	598,340
5	신탁등기사업장에 대한 할인	342,741,225	0.03	'16.10.14.~'19.8.31.	1,052	9,683,897
6	최종보증료					333,655,000
7	기 납부 보증료					353,023,000
8	정산 보증료					-19,368,000

관계부서 의견 서울동부지사는 감사결과에 별다른 이의를 제기하지 않았으며, 즉시 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 서울동부지사장은 ○ ○ ○ ○ ○ ○ (주) e편한세상 ○ ○ ○ ○ (○ ○ 지
구2BL) 외 4개 사업장에 대하여 재산정한 보증료에 따라 207,490,000원을 환불
하시기 바랍니다.(시정)